

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 160/2532

พนักงานอัยการ กรมอัยการ  
ร้อยเอกหม่อมราชวงศ์ธวัชจันทร์  
ประวิตร

โจทก์

จำเลย

ร้อยเอกหม่อมราชวงศ์ธวัชจันทร์  
ประวิตร จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108, มาตรา 218

ความว่า จำเลยขอให้ศาลสั่งปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกันได้  
เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมาย  
อาญา มาตรา 32 พระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ พ.ศ. 2490 มาตรา 7, 55, 78 ฯลฯ จำคุก 5  
ปี จำเลยให้การรับสารภาพ ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุกจำเลย 2 ปี 6 เดือน ของกลาง  
ริบจำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว โดยมีคำร้องประกอบ (สำนวนธุรการอันดับ 12 แผ่นที่ 2  
และแผ่นที่ 1)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยตัวจำเลยชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์โดยตีราคา  
ประกัน 200,000 บาท (สำนวนธุรการ อันดับ 1 แผ่นที่ 3)

คำสั่ง

คดีนี้ต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง สมควรจะได้พิจารณาฎีกาของจำเลย  
ประกอบเสียก่อน แต่จำเลยยังไม่ได้ยื่นฎีกา จึงไม่มีเหตุที่จะพิจารณาให้ปล่อย  
ชั่วคราว ในชั้นนี้ให้ยกคำร้อง

\_\_\_\_\_

คดีนี้ต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง สมควรจะได้พิจารณาฎีกาของจำเลย  
ประกอบเสียก่อน แต่จำเลยยังไม่ได้ยื่นฎีกา จึงไม่มีเหตุที่จะพิจารณาให้ปล่อย  
ชั่วคราว ในชั้นนี้ให้ยกคำร้อง

(เกียรติ จาตนิลพันธุ์-ดุสิต วราโห-เสริมพงศ์ วรยิ่งยง)

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| <u>แหล่งที่มา</u>           | กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา |
| <u>แผนก</u>                 |                             |
| <u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u> |                             |
| <u>ต้น</u>                  | <u>หมายเหตุ</u>             |